

القانون الأساسي

الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين

سوس ماسة

A P M A C

Association Professionnelle Marocaine des Artistes Comédiens

01



الباب الأول

التأسيس · الاسم · المقر · الأهداف

الفصول من 1 إلى 5

01

الفصل الأول

التأسيس

- جمعية مهنية مستقلة، ثقافية وفنية، بجهة سوس ماسة.
- تحمل اسم «الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين».
- تأسست وفق ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله بظهيري 10 أبريل 1973 و23 يوليوز 2002.
- تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في حدود القوانين الجاري بها العمل.

الاسم المختصر

APMAC

Association Professionnelle Marocaine des Artistes Comédiens

الشخصية المعنوية والاستقلال المالي

02

الفصل الثاني

المقر

المقر المركزي للجمعية

حي الزيتون، بلوك ف، رقم 96 — تيكوين، أكادير

إمكانية نقل المقر

يجوز نقله إلى أي مدينة أخرى داخل تراب الجهة بقرار من الجمع العام أو من المكتب المسير، مع إشعار السلطات المختصة طبقا للقانون.

03

المدة

مدة الجمعية غير محدودة، وتستمر في أداء مهامها إلى حين حلها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

∞

غير محدودة

04

الفصل الرابع

الإطار القانوني المرجعي

تخضع الجمعية في تنظيمها وتسييرها وتدبير أنشطتها إلى:

1. الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات
2. القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
3. مدونة الشغل المغربية (القانون 65.99)
4. تشريعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
5. قوانين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
6. القوانين الجبائية المعمول بها
7. الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في المجال الثقافي والفني

وتلتزم الجمعية بملاءمة أنشطتها مع هذه النصوص واحترامها في جميع تدخلاتها.

05

الفصل الخامس

الأهداف المهنية

النهوض بأوضاع الفنان الممثل مهنيا واجتماعيا وثقافيا، والارتقاء بالحرفة المسرحية والسمعية البصرية والسينمائية بالمغرب.

الدفاع عن المصالح المهنية

- تمثيل الفنانين لدى السلطات والمؤسسات
- الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية
- الترافع لتطوير الإطار القانوني
- حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

التنظيم المهني وسوق الشغل

- محاربة الممارسات غير القانونية
- تصنيف المهنيين ومحاربة العمالة الدخيلة
- تيسير الحصول على البطائق المهنية
- وساطة لعقود عمل عادلة وشفافة

العقود الفنية والتشغيل

- نماذج عقود: مسرح، سينما، تلفزيون، إشهار
- تتبع احترام العقود من طرف المشغلين
- الحد الأدنى للأجور وظروف عمل لائقة
- محاربة التشغيل غير المصرح به

التكوين والإشعاع الثقافي

- مركز للتكوين والبحث في فنون الأداء
- مهرجانات وملتقيات وندوات وورشات
- منشورات ومجلات متخصصة
- منصات على وسائل التواصل الرقمي

الرعاية الاجتماعية والتضامن

- دعم الولوج إلى التغطية الصحية
- الترافع من أجل نظام تقاعد للفنانين
- إحداث «صندوق التضامن الفني»
- شراكات لخدمات اجتماعية وصحية

التعاون والشراكات

- شراكات مع جمعيات ونقابات فنية
- الدبلوماسية الثقافية دوليا وقاريا
- شراكات مع المؤسسات والمجالس المنتخبة

02



الباب الثاني

العضوية والانخراط

الفصول من 6 إلى 8

الفصل السادس

شروط العضوية

06

يشترط في العضو أن يكون:

- متمتعا بحقوقه المدنية
- يلتزم بالنظامين الأساسي والداخلي ويؤدي واجب الانخراط بانتظام
- يزاول مهنة التمثيل بشكل احترافي وتخصصي
- يوافق المكتب المسير على قبول انخراطه
- يتوفر على تغطية صحية سارية المفعول
- يوقع على ميثاق الشرف الذي تتبناه الجمعية
- يتوفر على البطاقة المهنية للفنان
- **7 شروط أساسية**

تعتمد الجمعية انخراطات لفئات أخرى (طلبة الشعب الدرامية، خريجو المعاهد والكليات، الهواة، ممارسو المسرح الشبابي) حسب القانون الداخلي.

07

أنواع الأعضاء المنخرطين

أعضاء عاملون

الممارسون الفعليون للمهنة والمنخرطون بصفة منتظمة.

الفئة الوحيدة التي يحق لها التصويت والترشح لهياكل الجمعية

أعضاء مُحتضَنون

طلبة المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون الدرامية، شريطة التخصص في مهنة التمثيل، وهواة المسرح.

أعضاء شرفيون

شخصيات قدمت خدمات جليلة للجمعية.

08

فقدان العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:

- الاستقالة
- الإقالة بسبب إخلال جسيم بالقوانين المنظمة للجمعية
- عدم أداء الانخراط لمدة سنة تامة
- الوفاة
- أي سبب يتعارض مع ركائز الجمعية

ويتم ذلك بقرار من المكتب التنفيذي المسير.

03



الباب الثالث

الهيكلة الإدارية

الفصول من 9 إلى 11

09

الجمع العام العادي

01 المكانة والانعقاد

- أعلى هيئة تقريرية في الجمعية
- دورة عادية مرة في كل ولاية من 5 سنوات
- دورة استثنائية كلما دعت الضرورة، بقرار من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي الأعضاء

02 التركيبة

- أعضاء المكتب المسير
- أعضاء مجلس الجمعية
- مناديب الأقاليم المعينون من طرف المكتب المسير بتشاور مع فناني كل إقليم

03 جدول التداول

- قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما
- تعديل القانون الأساسي إذا دعت الضرورة
- انتخاب المكتب المسير
- انتخاب مجلس الجمعية (20 عضوا فاعلا على الأكثر)

10

المكتب المسير

مدة الولاية	5 سنوات
عدد الأعضاء	9 – 13
أجل تكوين المكتب بعد انتخاب الرئيس	7 أيام

الرئيس

يمثل الجمعية قانونيا، يترأس الاجتماعات، ويوقع الاتفاقيات والشيكات مع أمين المال

النائب الأول

ينوب عن الرئيس عند غيابه أو وجود عائق قانوني، ويمارس الصلاحيات المفوضة له

النائب الثاني

ينوب عند غياب الرئيس ونائبه الأول، ويتكلف بالعلاقات العامة والدبلوماسية الثقافية

الكاتب العام

الشؤون الإدارية، المحاضر والاستدعاءات، التصريح القانوني وسجل المنخرطين

نائب الكاتب العام

يساعد الكاتب العام وينوب عنه، ويوثق الأرشيف ويعد التقارير الأدبية

أمين المال

تدبير الموارد والانخراطات، مسك المحاسبة، وإعداد الميزانية والتقرير المالي

نائب أمين المال

يساعد أمين المال، ويتكلف بجلب المنح وتدبير «صندوق التضامن الفني»

المستشارون

يشاركون في المداولات والتصويت، ويترأسون اللجان الوظيفية

11

الفصل الحادي عشر

مجلس الجمعية

مجلس الجمعية

- ينتخب مباشرة بعد انتخاب المكتب التنفيذي في الجمع العام العادي.
- يتكون من 20 عضوا عاملا على الأكثر، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي ومناديب الأقاليم الستة في حالة انتدابهم.
- دورة أولى قبل بداية الموسم الثقافي والفني للتداول في البرنامج العام.
- دورة ثانية في ختام الموسم.

2 اجتماعان في السنة

الانتدابات الإقليمية

مناديب إقليميون لتسهيل التواصل بين المنخرطين والمكتب التنفيذي، بتزكية بناء على ترشيحات فناني كل إقليم، دون تبعات إدارية. تتجدد التزكية سنويا أو تلغى بقرار من المكتب أو بطلب من منخرطي الإقليم.

04

الباب الرابع

اللجان الوظيفية

الفصل 12

12

الفصل الثاني عشر

اللجان الدائمة

اللجنة القانونية

تأطير وتأمين كل ما هو قانوني داخل الجمعية، وحماية أعضائها قانونيا

لجنة التكوين

تطوير كفاءات الفنانين بالتكوين والتكوين المستمر، ورفع المستوى المهني

لجنة المواكبة والتشغيل

رصد العطالة الفنية وتوثيقها، وتقديم ملفات المنخرطين للمشغلين

لجنة الوساطة المهنية

حل النزاعات بشكل ودي قبل اتخاذ المساطر القانونية

لجنة العلاقات الدولية

توسيع إشعاع الجمعية دوليا وبناء شراكات مع هيئات لها نفس الأهداف

كما يمكن للمكتب إحداث لجان وظيفية أخرى، أو إلغاء لجان قائمة.

05



الباب الخامس

الموارد المالية

الفصلان 13 و14

13

الفصل الثالث عشر

الموارد

5

مصادر لتمويل أنشطة الجمعية

- واجبات انخراط الأعضاء
- دعم المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، ومنح غرف التجارة والصناعة
- مداخيل التظاهرات والمهرجانات والسهرات الفنية والدورات التكوينية
- الهبات ودعم المؤسسات الثقافية والفنية الوطنية والدولية
- مداخيل الوسائط المتعددة وبيع المنتوجات وفق القوانين الجاري بها العمل

14

الفصل الرابع عشر

التصفية والحل

01

قرار الحل

يصدر عن الجمع العام الاستثنائي

←

02

سداد الديون

تصفية جميع الالتزامات المالية للجمعية

←

03

تحويل الممتلكات

إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف

عند حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي، تحول ممتلكاتها إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف بعد سداد الديون.



شكرا على حسن المتابعة

الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين · سوس ماسة

A P M A C